

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804424-92.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA JULIANA DA SILVA SOARES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE MOTOCICLETA POR ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DE TURMA DE DIREITO PRIVADO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de restituição de motocicleta apreendida cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de órgão de trânsito estadual, na qual se discute a apreensão administrativa de veículo e os prejuízos decorrentes da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se recurso que versa sobre apreensão de veículo realizada por órgão de trânsito estadual deve ser processado e julgado por Turma de Direito Privado ou por Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A controvérsia envolve ato administrativo praticado por órgão de trânsito estadual, relacionado à apreensão de veículo, matéria inserida no âmbito do direito público.
2. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que compete às Turmas de Direito Público processar e julgar processos regidos pelo direito público, incluindo matérias de direito público em geral.
3. A Emenda Regimental nº 05/2016 disciplinou a organização das Turmas de Direito Público e definiu sua competência para apreciação de recursos decorrentes de decisões que envolvam relações jurídicas de natureza pública.
4. Reconhece-se, portanto, a incompetência da Turma de Direito Privado para apreciação do recurso, impondo-se a remessa dos autos à Vice-Presidência para redistribuição a uma das Turmas de Direito Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Incompetência reconhecida, com determinação de redistribuição do feito.

Tese de julgamento:

1. Compete às Turmas de Direito Público processar e julgar recursos que versem sobre apreensão de veículo realizada por órgão de trânsito estadual, por se tratar de matéria regida pelo direito público.

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJPA, art. 31, I, e §1º, XIII (com redação da Emenda Regimental nº 05/2016).

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **MARIA JULIANA DA SILVA SOARES** nos autos da **AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS** movida em face de **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA**.

Pois bem.

Tendo em vista a Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça do dia 15 de dezembro de 2016, bem como a opção desta Desembargadora em compor as Turmas e sessões de Direito Privado, **JULGO-ME incompetente** para processar o julgar o presente feito, em razão da matéria envolver questões referente a direito público em geral (apreensão de veículo por órgão de trânsito estadual), portanto afeto a competência das Turmas de Direito Público, na forma do art. 31, inciso VI, §1º, do Regimento Interno do TJPA, vejamos:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

(...)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

(...)

XIII – direito público em geral.

Encaminhem-se aos autos à Vice-Presidência para a devida redistribuição.

Belém, data de cadastro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora